



Nr. 181 Kabinettsitzung vom 8. Februar 1927, 17 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1418, Bl. 218–221

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Zweigert, Geib, Schmid; GenLt. v. Pawelsz; MinDir. Zechlin, Offermann, Sitzler, Köpke; MinR Flach; ORegR v. Stockhausen, Moßdorf; LegSchr. Clodius; Hptm. Doberg; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf von Verordnungen über die Arbeitszeit in Gaswerken, Glashütten und Metallhütten.
2. Notgesetz über die Arbeitszeit.
3. Entwurf eines Gesetzes über die Erlaubnispflicht für die Herstellung von Zündhölzern. [...]
4. Ernennung eines Leiters der Abteilung München des Reichspostministeriums und eines Ministerialdirektors im Reichspostministerium. [...]
5. Fall Lüttwitz.

1. Entwurf von Verordnungen über die Arbeitszeit in Gaswerken, Glashütten und Metallhütten ¹.

Der Reichsarbeitsminister trug den Sachverhalt vor.

Der Herr Reichskanzler stellte fest, daß das Kabinett mit dem Erlaß der drei Verordnungen durch den Reichsarbeitsminister einverstanden ist ².

2. Notgesetz über die Arbeitszeit.

Anschließend teilte Staatssekretär Dr. Pünder mit, daß die S.P.D. beantragen will, ihre Interpellation wegen des Notgesetzes über die Arbeitszeit auf die Tagesordnung des Plenums am 10. Februar

¹ Nach § 7 der Arbeitszeit-VO vom 21.12.23 (RGBl. I, S. 1249) durfte die Arbeitszeit in Gewerbebezügen oder von Arbeitergruppen, die unter besonderen Gefahren für Leben oder Gesundheit arbeiteten, nur in besonderen Ausnahmefällen mehr als acht Stunden täglich betragen. Der RArbM konnte bestimmen, für welche Gewerbebezüge oder Arbeitergruppen diese Arbeitszeitbeschränkung gelten sollte. Auf Grund dieser Vorschrift beabsichtigte der RArbM, drei getrennte VOen über die Arbeitszeit in Gaswerken, in Glashütten und Glasschleifereien sowie in Metallhütten zu erlassen (Entwürfe in R 43 I/2060, Bl. 3–7).

² Die VOen wurden vom RArbM am 9.2.27 erlassen (RGBl. I, S. 59 f.).

zu setzen ³. Der interfraktionelle Ausschuß hat beschlossen, die Vertagung durchzusetzen, wenn die Regierung im Ältesten-Ausschuß erklärt, daß der Regierungsentwurf in der kommenden Woche beim Reichstag eingebracht werden wird.

Auf Anregung des Reichswirtschaftsministers, der sich der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft anschloß, wird am 10. 2. im Reichsarbeitsministerium über den Regierungsentwurf eine Chefbesprechung stattfinden, an der auch die zuständigen Referenten teilnehmen sollen.

Der Reichsarbeitsminister wird im Ältesten-Ausschuß des Reichstags erklären, daß die Regierungsvorlage spätestens in der nächsten Woche dem Kabinett vorgelegt werden wird ⁴ und daß sie beschleunigt verabschiedet werden soll.

3. Entwurf eines Gesetzes über die Erlaubnispflicht für die Herstellung von Zündhölzern. [...] ⁵

4. Ernennung eines Leiters der Abteilung München des Reichspostministeriums und eines Ministerialdirektors im Reichspostministerium. [...]

5. Fall Lüttwitz.

Weiter trug *außerhalb* der Tagesordnung der *Reichsarbeitsminister* den Fall Lüttwitz vor ⁶. General v. Lüttwitz sei vom damaligen Reichswehrminister Noske entlassen worden. Die Entlassung habe der damalige Vizekanzler und Vertreter des Reichspräsidenten Schiffer bestätigt. Auch der damalige Reichskanzler Müller und der Reichspräsident Ebert hätten später zugestimmt.

Bei der Entlassung sei die Regelung der Pension vorbehalten worden. Nach Erlaß des Amnestiegesetzes vom August 1925 ⁷ habe sich der Reichsarbeitsminister der Festsetzung der Pension nicht entziehen können.

General v. Lüttwitz habe 2 Forderungen gestellt: 1.) auf Nachzahlung der Pension, 2.) auf fortlaufende Pensionszahlungen. Die Nachzahlung sei vom Reichsarbeitsminister abgelehnt worden. Das Reichsversorgungsgericht habe sie dem General v. Lüttwitz in Höhe von 23 000 Mark zuerkannt. Davon sei die Steuer zu kürzen. Die Auszahlung sei noch nicht erfolgt.

³ Am 4.2.27 hatte die SPD-Fraktion im RT einen GesEntw. betr. Abänderung der Arbeitszeit-VO vom 21.12.23 eingebracht. Nach diesem GesEntw. sollten die Bestimmungen der Arbeitszeit-VO, die eine Überschreitung der achtstündigen Arbeitszeit gestatteten, weitgehend gestrichen werden (RT-Bd. 413, Drucks. Nr. 2961).

⁴ Der Regierungsentwurf eines Gesetzes über die Abänderung der Arbeitszeit-VO (sog. Arbeitszeitnotgesetz) wurde vom RArbM am 12. 2. dem Kabinett vorgelegt und in der Kabinettsitzung vom 16. 2. beraten; siehe Dok. Nr. 187, P. 1.

⁵ Siehe Dok. Nr. 174, P. 4, bes. Anm. 11.

⁶ In seiner Kabinettsvorlage vom 2.2.27 führte RArbM Brauns hierzu aus: Seit dem 1.8.25 beziehe General a. D. Frhr. v. Lüttwitz gemäß einer Entscheidung der zuständigen Versorgungsbehörde fortlaufend sein Ruhegehalt. Die Entscheidung gründe sich darauf, daß Lüttwitz am 17.3.20 durch Verfügung des damaligen Vizekanzlers Schiffer „unter Vorbehalt der Regelung seiner Pensionsansprüche“ verabschiedet worden sei; diese Verfügung habe RPräs. Ebert am 29.3.20 unter Gegenzeichnung des RK Müller bestätigt. Für die Zeit vor dem 1.8.25 sei bisher das Ruhegehalt nicht ausgezahlt worden. Doch habe das Reichsversorgungsgericht unter Berufung auf das Amnestiegesetz (siehe Anm. 7) durch letztinstanzliches Urteil vom 23.11.26 Lüttwitz das Recht auf Pensionsnachzahlung für die Zeit vom 1.1.23 bis 31.7.25 zuerkannt. Versorgungsrechtlich bestehe unter diesen Umständen keine Möglichkeit, die sich auf rd. 23 000 RM belaufende Nachzahlung an Lüttwitz „noch längere Zeit aufzuhalten“. Bei den Beratungen im Haushaltsausschuß des RT habe der SPD-Abg. Rosenfeld beanstandet, daß das Reich keinen Schadenersatzanspruch gegen Lüttwitz geltend gemacht und einen solchen Anspruch nicht gegen die Nachzahlungsforderung aufgerechnet habe. Da diese Frage „im wesentlichen unter allgemein politischen Gesichtspunkten beurteilt werden“ müsse, halte er, der RArbM, eine Entscheidung des Gesamtkabinetts für erforderlich. Er bitte um eine Stellungnahme des Kabinetts zu der Frage, ob „eine Möglichkeit der Aufrechnung oder einer sonstigen Vorenthaltung der Nachzahlung besteht oder ob die Nachzahlung veranlaßt werden soll“ (R 43 I/2725, Bl. 131–132). – Zur Pensionszahlung an Lüttwitz und andere Hauptbeteiligte des Kapp-Putsches siehe auch die Reichstagsdebatte vom 21.2.27 (RT-Bd. 392, S. 9131, 9135 f., 9138, 9140 f., 9145).

⁷ Statt „1925“ in der Vorlage irrtümlich „1916“. – Auf Grund des „Gesetzes über die Straffreiheit“ vom 17.8.25 (RGBl. I, S. 313) war das gegen Lüttwitz und andere Initiatoren des Kapp-Putsches eingeleitete Hochverratsverfahren eingestellt worden.

Von parlamentarischer Seite sei angeregt worden, gegen General v. Lüttwitz Schadenersatzansprüche geltend zu machen und aufzurechnen.

Ähnlich liege der Fall des Obersten Bauer, dem auch seine Pensionsansprüche rechtskräftig zuerkannt seien. Weiter kommen Ansprüche von Ehrhardt, Bischoff und Pabst in Frage.

Vizekanzler Hergt erklärte, er sei damals an den Verhandlungen mit Lüttwitz und Pabst beteiligt gewesen⁸. Beide hätten Kürzungen ihrer Bezüge nicht zugeben wollen. Ihnen sei im Benehmen mit Trimborn, Dr. Stresemann und Gothein zugesichert worden, daß ihre Amnestierung vorgeschlagen werden würde. Auch Vizekanzler Schiffer habe sich in diesem Sinne ausgesprochen, ohne für die Reichsregierung eine endgültige Erklärung abzugeben.

Am 17. März 1920, dem Tage des Abschlusses des Kapp-Putsches, habe Schiffer erklärt, es bestehe die Absicht, General v. Lüttwitz die Pension zu gewähren. Daraus könne wohl der Verzicht auf Schadensersatzansprüche gegen ihn gefolgert werden.

Er halte es für möglich und zweckmäßig, die Zuwendung vorläufig abzulehnen mit der Begründung, daß Rechtsfragen noch zu prüfen seien.

Reichsminister Dr. Köhler trat diesen Ausführungen bei. Staatssekretär Meissner führte aus, der damalige Reichspräsident Ebert habe zunächst abgelehnt, eine Urkunde zu unterschreiben, die ihm vorgelegt worden sei und aus der er den Verzicht auf die Nachprüfung der Frage herauslas, ob dem General v. Lüttwitz eine Pension zu zahlen sei. Reichspräsident Ebert habe gewünscht, daß diese Frage geprüft werde. Auch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen hätte er nicht ausschließen wollen.

Nach seiner Ansicht müsse der rechtskräftig zugesprochene Betrag an General v. Lüttwitz gezahlt werden. Das Reich müsse auf Schadensersatz klagen und später gegebenenfalls gegen die künftigen Pensionsansprüche aufrechnen.

Wie Reichsarbeitsminister Brauns ausführte, hat General v. Lüttwitz damals geschrieben, die Pensionsfrage bleibe weiterer Regelung vorbehalten. Bestimmte Erklärungen habe er nicht abgegeben. Ihm scheint, als wenn damals die Frage, ob ihm ein Rechtsanspruch auf die Pension zustehe, nicht hätte verneint werden sollen. Das Reichsversorgungsgericht habe diese Frage nicht geprüft, sondern nur über den Anspruch auf die rückständigen Zahlungen entschieden.

Das Kabinett beschloß, die Zahlung der rückständigen Pensionsbeträge, die dem General v. Lüttwitz nach dem Urteil des Reichsversorgungsgerichts zustehen, soll ausgesetzt werden, bis das Reichsjustizministerium im Benehmen mit dem Reichsarbeitsministerium mit tunlichster Beschleunigung folgende Fragen geprüft hat:

– 1.

Steht nach den Verhandlungen, die die Reichsregierung im März 1920 mit General v. Lüttwitz gepflogen hat, sein Rechtsanspruch auf Pension einwandfrei fest?

– 2.

Kommt die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen ihn in Frage (Verjährung, Abmachungen 1920)?

– 3.

Vollstreckbarkeit des Urteils des Reichsversorgungsgerichtes⁹.

⁸ Über diese Verhandlungen, die am 16. und 17.3.20 in Berlin stattfanden, berichtete Hergt in der Sitzung des RT vom 2.8.20 (RT-Bd. 344, S. 545–548). Vgl. dazu auch Erger, Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, S. 259 ff.

⁹ Zu diesen drei Fragen äußerte sich RJM Hergt in einem Schreiben an den StSRkei vom 31.3.27 folgendermaßen: 1) Bei Würdigung der gesamten Sach- und Rechtslage müsse angenommen werden, daß Frhr. v. Lüttwitz nach der Art seiner Entlassung einen materiell begründeten Rechtsanspruch auf Ruhegehalt hatte. 2) v. Lüttwitz habe sich einer Dienstpflichtverletzung schuldig gemacht und sei dem Reich für den dadurch entstandenen Schaden grundsätzlich verantwortlich. In einem Rechtsstreit wäre dieser Schaden näher zu bezeichnen und zu beweisen. Die Gerichte könnten jedoch einen Verzicht auf Schadenersatz darin finden, „daß die maßgebenden Reichsorgane die Pensionsansprüche dem General von Lüttwitz [bei dessen Verabschiedung] ausdrücklich vorbehalten, dagegen nicht irgendwie dem Reiche die Entgegensetzung von Schadensersatzansprüchen offen gehalten haben, obwohl ihnen offenbar bereits bekannt war, daß Freiherr von Lüttwitz dem Reiche einen erheblichen Vermögensschaden zugefügt hatte“. Ob unter diesen Umständen eine Schadensersatzklage des Reichs gegen Lüttwitz Erfolg verspreche, sei ungewiß. 3)

Die Fragen sind auch in den anderen Verfahren zu prüfen, die in gleichliegenden Fällen anhängig gemacht werden.

Gesetzliche Vorschriften über die Vollstreckbarkeit eines Urteils des Reichsversorgungsgerichts gebe es nicht. Die Versorgungsbehörden hätten auf Grund des Urteils die nachzuzahlende Summe zu berechnen. Falls v. Lüttwitz mit dieser Berechnung nicht einverstanden sei, könne er dagegen Berufung einlegen (R 43 I/2725, Bl. 137–141). Unter Bezugnahme auf dieses Gutachten erklärte Hergt in einem weiteren Schreiben an den StSRkei vom 6.5.27, daß die Anrechenbarkeit von Schadenersatzansprüchen des Reichs gegen die Pension des Frhr. v. Lüttwitz „zweifelhaft“ sei. Das Kabinett müsse nun darüber entscheiden, „ob die nachträgliche Erhebung von Schadenersatzansprüchen gegen von Lüttwitz angezeigt erscheint“ (R 43 I/2725, Bl. 150). Zur Entscheidung des Kabinetts siehe Dok. Nr. 273, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 181 Kabinettsitzung vom 8. Februar 1927, 17 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 527–530 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D181>